

통 보

1. 제 목 : 시설물 이용료 회수 관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ◇◇

3. 내 용

가. 업무개요

◇◇(이하 “○○원” 이라 함)에서는 ▢▢대학교 기숙사 시설이 코로나-19 생활치료센터로 이용되는 데 따른, 재학생 숙소 대체시설 장소 협조에 대한 수원시 및 ▢▢대학교로부터 협조 요청에 따라 지난 2020.12.16.부터 감사일 현재 까지 ○○원 숙소 일부를 ▢▢대학교에 기숙사 대체 용도로 임대하여 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

○○원에서는 보훈 교육시설로서의 설립 취지에 따라 원칙적으로 숙소 단독 임대는 불가하다는 원칙이나, 국가적 재난이라는 특수사항을 고려하여 「◇◇ 운영지침(이하 “지침” 이라 함)」 제4장의 교육시설 운영관리 중 각 조항을 준용하여 [표 1]과 같이 시설 임대를 진행하였습니다.

[표 1] 경기대학교 재학생 기숙사 대체시설 임대 경과

일 자	내 용
'XX.XX.XX	○○원 장소 협조 요청(수원시-XXXX, 'XX.XX.XX) 접수
'XX.XX.XX ~ 'XX.XX.XX	▢▢대학교 재학생 대체숙소 시설 임대
'XX.XX.XX	x차 기숙사생 입소 협조 요청
'XX.XX.XX ~ 'XX.XX.XX	▢▢대학교 재학생 대체숙소 시설 임대
'XX.XX.XX ~ 'XX.XX.XX	대체숙소 시설이용 기간 연장(x차)
'XX.XX.XX ~ 'XX.XX.XX	대체숙소 시설이용 기간 연장(x차)

이에 따라 'XX.XX.XX.부터 'XX.XX.XX.까지 x차로 ▢▢대학교 재학생 등 XX명에 대한 숙소 임대가 진행되었으며, 임대 종료 후 지침 제53조(이용료) 및 별표5에

따라 임대료 ###원(부가세 포함)을 산정하여 'xx.xx.xx.자로 ▣▣대학교 기숙사 운영 위탁업자인 (주)00에 청구하였는데, 해당 업체에서 업체 내부사정으로 임대료 납부가지연되자 시설이용료 납부 독촉 공문을 X회(X차-'xx.xx.xx, X차-'xx.xx.xx.)에 걸쳐 시행하였고, 'xx.xx.xx.일자 세금계산서를 발행한 후 약 X개월이 지난 'xx.xx.xx.에 업체로부터 임대료 입금이 완료되었습니다.

이후 경기도와 ▣▣대학교로부터 협조 요청에 따라 ▣▣대학교 재학생을 위한 X차 숙소 임대가 시작되었는데, 당초 이용기간은 'xx.xx.xx.부터 'xx.xx.xx.까지이었으나 ▣▣대학교의 X차례 연장 요청을 받아들여 현재는 'xx.xx.xx.까지 임대기간이 연장되어있는 상태입니다.

또한, 경기도에서는 시설이용 중 xxxx.x월 중순에 대체숙소 이용 기간 연장에 따른 학생 비용 부담을 이유로 이용료 감면을 요청하였으며, 〇〇원에서는 지침 제53조(이용료) 제4항에 따라 교육심의위원회 의결을 거쳐, 'xx.xx.xx.부터 소급하여 이용료의 xx%를 감면하고, 최근 'xx.xx.xx.일자로 감면결정 통보와 함께 xx월 xx일까지 이용료 ###원에 대한 중간 정산을 청구하였습니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

회계총칙, 국가계약법 등 관련 법령에서 지체상금 등에 대한 시행 기준을 명시하고 있으나 〇〇원에서는 해당 시설을 임대하면서 별도의 계약 절차를 거치지 아니하고, 〇〇원 지침의 교육시설 운영관리 기준을 적용하고 있기 때문에 실제적인 계약상대자이자 시설물 이용 신청자인 ▣▣대학교 간에 합의된 증명자료는 지침 제55조(이용결정) 및 별표3에 근거한 '시설물 이용변경 신청서' 및 협조 요청 공문이 전부인 상황으로, X차 대체숙소 임대에 따른 정산 지연 시 기숙사 위탁 업체인 (주)00의 경우 코로나 상황과는 상관없이 귀책사유로 대금 지급이 지연되었음에도 명확한 책임을 따질 근거가 확보되지 않고 있으며, 공신력이 있는 00로부터 협조 요청이 있었다고는 하나 미수채권에 대한 실질적인 보증 책임이 확보되지 않는 등 통제의 허점이 발견되었습니다.

또한, ‘시설물 이용·변경 신청서’상 정산이 지연될 경우 〇〇원 초과 협의 하에 상호 일정을 조정하도록 명시하고 있으나, x차레 납부 독촉 경과를 볼 때 정산에 대한 상호 간 협의 및 기준을 마련한 근거를 확인하기 어렵습니다.

따라서 〇〇원에서는 지침 [별표3]에 따른 ‘◇◇ 시설물 이용 변경 신청서 - 이용료 정산’ 항목에 대하여 장기간 미수에 대한 조치 기준 표시 등 보완 사항을 검토하고, 장기간 시설이용 신청 또는 기간 연장에 따른 장기간 이용 시 중간 정산 실시 등 정산에 대한 세부기준을 마련하여 시설 이용료 회수에 대한 내부 통제를 강화할 필요성이 확인됩니다.

4. 관계기관 의견 : ◇◇에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 대해 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◇◇장은

- 시설물 이용 신청서 서식을 시설물 장기 이용 시 중간정산 기준, 미수 발생 시 조치 기준 등을 반영하여 보완하여 주시기 바랍니다.(통보)